

২০২৩ আইএনএসসি ৬৫৩

প্রতিবেদন যোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট
দেওয়ানী আপিলের এখতিয়ার

২০২৩ সালের দেওয়ানী আপীল নং ৪৭২৫
(এসএলপি (সি) নং ১৩৭৮৯/২০২২ থেকে উদ্ধৃত)

গোষ্ঠ বেহারি দাস

আবেদনকারী (গণ)

বনাম

দীপক কুমার সান্যাল ও অন্যান্য।

প্রতিবাদী (গণ)

রায়

সঞ্জয় করোল, জে।

অনুমতি প্রদান করা হল।

এই আদালতকে যে প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে তা হলঃ

"আবেদনকারীর চিকিৎসা অনুশীলনের লাইসেন্স স্থগিত করা কি আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে নির্দিষ্ট শাস্তি এবং শাস্তির প্রকৃতি এবং প্রকারের থেকে বিচ্ছিন্ন?"

প্রকৃত ঘটনা

১। কলিকাতা হাইকোর্টের (জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ) এমএটি নং-২০২২-এর ৬৭ নং মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে বর্তমান আপিল দায়ের করা হয়েছে যা ২০২২-এর ৫,১১,১২ এবং ১৪ই জুলাই তারিখের মহামান্য একক বিচারকের দ্বারা ২০২২-এর ডব্লিউ.পি.সি.আর.সি ৯ নম্বর যুক্ত অবমাননার কার্যধারায় গৃহীত বিভিন্ন আদেশ বহাল রাখে, যার মাধ্যমে ১১ই জুলাই, ২০২২-এর আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারী/আপিলকারীর মেডিসিন অনুশীলনের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।

২। ১৪ই জুলাই ২০২২ তারিখের আদেশের সঙ্গে, ১৯শে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোর সময়, আবেদনকারীকে কারণ দেখাতে বলা হয়েছিল যে কেন এই ধরনের স্থগিতাদেশ দুই বছরের জন্য প্রভাবিত করা হবে না।

৩। রেকর্ডের একটি পর্যালোচনায় জানা যায় যে আপিলকারী অননুমোদিতভাবে একটি কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন যা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনার সাথে বিচ্যুত ছিল। প্রতিবাদী নাম্বার ১ (বেসরকারী পক্ষ) এই ধরনের অননুমোদিত নির্মাণের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এস. এম. সি এবং এস. এম. সি-এর কমিশনারের হস্তক্ষেপ না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। ২২শে ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ডব্লিউ পি ১১৪৬৪ (ডব্লিউ) নং এ আদেশ দিয়ে প্রতিবাদী নং ৩-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নির্মাণটি পরিদর্শন করে আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য। পরবর্তী শুনানির তারিখে, অর্থাৎ ২০১৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ২০০৭ সালের ২রা আগস্ট পৌর কর্পোরেশনের কাছে যে আবেদনটি ইতিমধ্যেই দাখিল করা হয়েছে, তা বিবেচনা করা হবে এবং তার উপর একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করা হবে।

৪। উপরের নির্দেশ অনুসারে, ১৩ই জুন ২০১৮ তারিখের একটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেখানে প্রতিবাদী নং ৩ কে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, এই আদেশটি হাইকোর্ট দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, এই পর্যবেক্ষণে যে এস. এম. সি-এর কমিশনার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়, পরিবর্তে শুধুমাত্র এস. এম. সি-র কাউন্সিলারদের বোর্ড ধ্বংসের আদেশ দিতে পারে। পরবর্তীকালে, ২৫শে জুন ২০১৯ তারিখের একটি নতুন আদেশের মাধ্যমে এস. এম. সি-র কাউন্সিলরদের বোর্ড নির্মাণটিকে অননুমোদিত বলে পর্যবেক্ষণ করে এটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিবাদী নং ২ ওরা আগস্ট ২০১৯ তারিখে একটি আদেশ পাস করে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়।

৫। এই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী (এখানে আপিলকারী) কলিকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ-এ ৩৪৯/২০১৯ নং একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক প্রধান সচিবের কাছে ২০১৯ সালের ২৫শে জুন তারিখের আদেশের একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করা হয়। উক্ত কর্তৃপক্ষ ২০২০ সালের ৮ই জানুয়ারি এবং ২৮শে জুলাই এস. এম. সি-কে নির্দেশ দেয় আবেদনকারীকে অননুমোদিত নির্মাণের স্ব-ধ্বংসের কাজে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং এটি করতে ব্যর্থ হলে, নির্দেশ দেয় যে এস. এম. সি নিজেই এটি করার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬। প্রতিবাদী নং ১ তারপর ডব্লিউ. পি. এ ২০১৯-এর ৩৪৯ নং-এ একটি অবমাননার আবেদন দায়ের করে। এর অধীনে আপিলকারীর মেডিসিন অনুশীলনের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল।

এই বিষয়ক আইন

৭. মেডিসিন অনুশীলনের জন্য লাইসেন্সের অনুদান, নিয়ন্ত্রণ এবং স্থগিতকরণ জাতীয় মেডিকেল কমিশন আইন, ২০১৯ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি ভারতের জন্য একটি মেডিকেল রেজিস্টারের ব্যবহার কে সুনিশ্চিত করে এবং চিকিৎসা পরিষেবার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে উচ্চ নৈতিক মান প্রয়োগ করে। জাতীয় চিকিৎসা কমিশন নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা উপরে উল্লিখিত কাজকর্মগুলি দেখাশোনা করে।

৮। এই আইনের বিধানগুলির পাশাপাশি বর্তমানে বাতিল হওয়া মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৫৬-এর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, "অসদাচরণ"-এর জন্য একজন নিবন্ধিত চিকিৎসককে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কেবল এই আইনের অধীনে পরিকল্পিত সংস্থার হাতেই রয়েছে। এই আইন নিজেই পেশাদার অসদাচরণের জন্য নিবন্ধিত অনুশীলনকারীর লাইসেন্স বাতিল করার জন্য একটি সম্পূর্ণ, ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে। একটি তদন্ত করার পরে এবং উভয় পক্ষকে শুনে আদেশ দেওয়ার নীতিগুলি মেনে চলার পরেও এটি করা যেতে পারে।

৯। তাৎক্ষণিক বিতর্কে এই প্রশ্নটি জড়িত যে আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে এই ধরনের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে কিনা।

১০। এই আইনে ২ (ক) ধারার অধীনে আদালত অবমাননার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছেঃ

"২ (ক)। "আদালত অবমাননা" অর্থ দেওয়ানি অবমাননা বা ফৌজদারি অবমাননা;

১১। দেওয়ানি অবমাননা, যার সাথে বর্তমান মামলাটি সম্পর্কিত, ধারা ২ (খ) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

"২ (খ)। "দেওয়ানি অবমাননা" অর্থ আদালতের কোনও রায়, ডিক্রি, নির্দেশ, আদেশ, রিট বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ার ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা বা আদালতকে দেওয়া কোনও অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন;

১২। আদালত অবমাননার শাস্তি অবমাননা আইনের ১২ ধারার অধীনে নির্ধারিত, যা নিম্নরূপঃ

"১২। আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি। (১) এই আইন বা অন্য কোনও আইনে স্পষ্টভাবে বিধান করা ব্যতীত, আদালত অবমাননার জন্য ছয় মাস পর্যন্ত সাধারণ কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে অথবা প্রদত্ত শাস্তি মকুব করা যেতে পারে অথবা আদালতের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা চাওয়া হতে পারে।

ব্যাখ্যা। কোনও ক্ষমাপ্রার্থনা কেবল এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হবে না যে অভিযুক্ত যদি সৎভাবে তা করে তবে তা যোগ্য বা শর্তাধীন।

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন আদালত তার নিজের বা তার অধীনস্থ আদালতের অবমাননার জন্য উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ডদেশ আরোপ করতে পারবে না।

XX

XX

XX

১৩। এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে, প্রিভি কাউন্সিল থেকে অবমাননার ক্ষমতার বিচক্ষণ ও সংযত ব্যবহার একটি স্বীকৃত প্রস্তাব। পরশুরাম দেতারাম শামদাসানি বনাম সম্রাট-এ পরিষদ পর্যবেক্ষণ করেছিল -

..... আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার এই সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র গুরুতর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা উচিত। এটি এমন একটি ক্ষমতা যা আদালতের অবশ্যই থাকতে হবে; এর উপযোগীতা নির্ভর করে প্রজ্ঞা ও সংঘর্ষের সাথে যখন এটি প্রয়োগ করা হয় ..."

১৪। একটি সাতজন বিচারকের একটি বেঞ্চ অন্য বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে সি এস কর্ণন মামলায় বলেন ,

"৬৩। আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার কর্তৃত্ব সর্বদাই বিচার বিভাগ দ্বারা অনাদিকাল থেকে প্রয়োগ করা হয়েছে [এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত প্রথম দিকের একটি আইনি ঘোষণায়, বিচারপতি উইলমোট আর. বনাম অ্যালমন, ১৭৬৫ উইলমোটের নোটস ২৪৩ঃ৯৭ ইআর ৯৪ আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার পিছনের দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। এই অনুচ্ছেদ এর একটি ধ্রুপদী প্রদর্শনী নিম্নরূপঃ (ইআর পৃ. ১০০) ".....এবং যখনই আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্য মৌলিকভাবে এতটাই বিচলিত হয়, এটি ন্যায়বিচারের সবচেয়ে মারাত্মক এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক বাধা, এবং আমার মতে, অন্য যে কোনও প্রতিবন্ধকতার চেয়ে আরও দ্রুত এবং তাৎক্ষণিক প্রতিকারের আহ্বান জানায়; বিচারকদের ব্যক্তি স্বার্থে নয়, বরং এই কারণে যে তারা সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে রাজার ন্যায়বিচার জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।"] এর অস্তিত্বের যৌক্তিকতা মহামান্য বিচারকদের সুরক্ষা প্রদান করা নয় [" ১৪. জনমতের প্রতি সংবেদনশীল বিচারকদের সুরক্ষার জন্য অবমাননার আইন তৈরি করা হয় না]। বিচারকদের ধৈর্যশীল মানুষ বলে মনে করা হয়, যারা কঠিন জলবায়ুতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম। "[ডগলাস, জে., ক্রেইগ বনাম হার্নি, ১৯৪৭ এস.সি.সি অনলাইন ইউ. এস. এস. সি ৭৯, অনুচ্ছেদ ১৪ঃ৯১ এল এড ১৫৪৬ঃ৩৩১ ইউএস ৩৬৭ এটিপি। ৩৭৬ (১৯৪৭)] কিন্তু বিচার বিভাগের পবিত্রতা ও কার্যকারিতার প্রতি আস্থা জাগিয়ে তোলার জন্য ["..... আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রয়োগ করা শৃঙ্খলার উদ্দেশ্য আদালতের মর্যাদা বা বিচারকের ব্যক্তিত্বকে সমর্থন করা নয়, বরং ন্যায়বিচারের প্রশাসনে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ রোধ করা। "[বোয়েন, এল জে., হেলমোর বনাম স্মিথ (২), (১৮৮৬) ৩৫ সি এইচ ডি ৪৪৯ পৃ ৪৫৫ (সিএ)], যদিও তারা অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থেকে প্রবাহিত হয় না এবং হওয়া উচিত নয়, তাদের আরও নিশ্চিত ভিত্তির উপর নির্ভর করা উচিত। এর ভিত্তি হল জনগণের আস্থা যে বিচার বিভাগ নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ "।

১৫। বারদাকান্ত মিশ্র বনাম রেজিস্ট্রার উড়িষ্যা হাইকোর্টের (সংবিধান বেঞ্চ) মামলায় জে. কৃষ্ণ আইয়ার নিজের এবং জে ভগবতীর পক্ষে মন্তব্য করেন

"৬৫.....আমরা জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট স্পষ্ট রেখা আঁকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে চাই যে এই প্রাচীন এবং অন্তর্নিহিত শক্তি, যা জন্য ন্যায়বিচারের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, স্টার চেম্বারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো জনসাধারণের শত্রুতা উস্কে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে না। অনিশ্চিত সীমানা সহ একটি অস্পষ্ট এবং বিচরণকারী এজিয়ার, প্রসিকিউটরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি সংবেদনশীল এবং সন্দেহজনক ক্ষমতা, এমন একটি আইন যা সত্য এবং জনস্বার্থ নির্বিশেষে প্রকাশ করা অপরাধ করে তোলে এবং ব্রেভি মানু দোষী সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়াটিকে অনুমতি দেয়, অনিচ্ছাকৃতভাবে নাগরিক স্বাধীনতার উপর ছিদ্র করতে পারে এবং তাই অবমাননার ক্ষমতা বহনকারী বিশেষ এজিয়ার এবং আইনশাস্ত্রকে অবশ্যই আলোচনার সাথে চিত্রিত করতে হবে এবং উচ্চতর বিচার বিভাগীয় স্তরগুলি দ্বারা গুরুতর সতর্কতার সাথে পরিচালিত হতে হবে। সুতরাং, আমাদের স্বাধীনতার স্তম্ভ হিসাবে, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলিকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে বাকস্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে, এমনকি বিচার বিভাগীয় উস্কানির বিরুদ্ধেও, যা একটি সূক্ষ্ম কিন্তু পবিত্র কর্তব্য, যা একটি উচ্চ আদেশ সহনশীলতা এবং বিচ্ছিন্নতার দাবি করে।

১৬। পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বনাম এস কে মনোবোর হোসেন, (দুই বিচারপতির বেঞ্চ) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এই বিষয়ে (অবমাননা) এই আদালতের নির্দেশের মাত্রা স্পষ্ট। আদালত বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে আদালতগুলি যে অবমাননার এজিয়ার উপভোগ করে সেটি কেবল বিদ্যমান বিচারব্যবস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, আদালতগুলিকে অবশ্যই অতি সংবেদনশীল বা আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে না, বরং অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে। প্রশান্ত ভূষণের মামলায় একটি নির্দিষ্ট আইনের অধীনে শাস্তির দিক সম্পর্কে সংযত ব্যবহারের নীতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে,

১৭। মহারাষ্ট্র বার কাউন্সিল বনাম দাভোলকর মামলার সাতজন বিচারপতির একটি বেঞ্চ বার কাউন্সিলের ভূমিকা এবং তাদের মধ্যে ন্যস্ত শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে।

"২৪। এই প্রকল্প এবং আইনের বিধানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে রাজ্য বার কাউন্সিল এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সংবিধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা নির্ধারিত পেশাদার আচরণ এবং শিষ্টাচারের মানগুলি পালন ও সংরক্ষণ করা। বার কাউন্সিলগুলি তাই আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের মামলাগুলি গ্রহণ করে। আইনজীবীদের অধিকার, বিশেষাধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করা বার কাউন্সিলগুলির কাজ। বার কাউন্সিল একটি কর্পোরেট সংস্থা। শৃঙ্খলা কমিটিগুলি বার কাউন্সিল দ্বারা গঠিত হয়। বার কাউন্সিল তার শৃঙ্খলা কমিটির মতো একই সংস্থা নয়। আইনজীবীদের পেশাগত আচরণ এবং শিষ্টাচারের মান সম্পর্কে বার কাউন্সিলের প্রধান কাজগুলির মধ্যে একটি হল আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা এবং যদি বার কাউন্সিলের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে কোনও আইনজীবী পেশাদার বা অন্যান্য অসদাচরণের জন্য দোষী হয়েছেন তবে মামলাটি তার ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে হস্তান্তর করা। একটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে কোন মামলাকারী বা জনসাধারণের কোন সদস্য সরাসরি কোন আইনজীবীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন না। এটি কোনো রাজ্যের বার কাউন্সিল যা শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করে।

(গুরুত্বপূর্বক সরবরাহকৃত)

১৮। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯৮) ৪ এস. সি. সি ৪০৯ (পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ) মামলায় এই আদালত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে

"৩৯। আইনজীবী, ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদির মতো কোনও পেশাদারের অনুশীলন করার লাইসেন্স স্থগিত করা যখন এই ধরনের কোনও পেশাদারকে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তখন এটি কোনও স্বীকৃত বা গৃহীত শাস্তি নয় যা কোনও রেকর্ড আদালত সাধারণ আইন বা সংবিধিবদ্ধ আইনের অধীনে অন্য কোনও স্বীকৃত শাস্তির পাশাপাশি কোনও অবমাননার উপর আরোপ করতে পারে।"

(গুরুত্বপূর্বক সরবরাহকৃত)

১৯। আইনের ১২ ধারার (১) উপধারার পাঠে দেখা যায় যে, এতে নির্ধারিত শাস্তি হল সাধারণ কারাবাস, যা অনধিক ছয় মাস বা অনধিক ২,০০০/- উপ-ধারা (২)-এ বলা হয়েছে যে, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনও আইনে যা কিছু থাকা সত্ত্বেও" এর অর্থ হল, উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত শাস্তি ব্যতীত আদালত অবমাননার দায়ে দোষী ব্যক্তির জন্য অন্য কোনও শাস্তি নির্ধারণ করা যাবে না।

২০। উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের এই রায় দিতে কোনও দ্বিধা নেই যে, অবমাননাকারীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা আইনের সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এবং তাই তা টেকসই নয়। আদালত, এই ধরনের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা আইন ১৯৭১-এর বিধিবদ্ধ পাঠের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা দেখিয়েছে, যা এর অধীনে আরোপিত শাস্তির ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট।

২১। আদালত অবমাননার দায়ে দোষী একজন চিকিৎসক পেশাদার অসদাচরণের জন্যও দোষী হতে পারেন তবে এটি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবমাননাকর আচরণের গুরুত্ব/প্রকৃতির উপর। তবে এগুলি একে অপরের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র অপরাধ। প্রথমটি এজিয়ার অবমাননা আইন, ১৯৭১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরেরটি জাতীয় চিকিৎসা কমিশন আইন, ২০১৯-এর আওতাধীন।

২২। বিতর্কিত রায়ে বিভাগীয় বেঞ্চ এই বিষয়টি বিবেচনা বা আলোচনা করেনি বা বিষয় অবমাননার কার্যধারায় একক বিচারকের দ্বারা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

২৩। বর্তমান আবেদনে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর উপরের শর্তাবলীতে দেওয়া হয়েছে।

২৪। আপিলকারী হাইকোর্টের কাছে নিবেদন করেছেন যে সংশ্লিষ্ট ভবনের পিছনের অংশে প্রায় ২৫০ মিমি বাদে প্রয়োজনীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, কারণ এটি অপসারণ করলে আইনত নির্মিত ভবনটি অনিরাপদ হয়ে পড়ত। অবশিষ্ট অননুমোদিত নির্মাণের ক্ষেত্রে, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের সামনে একটি অঙ্গীকার পেশ করতে হবে যে

বিদ্যমান ভবনের সুস্থতা রক্ষার জন্য প্রতিকারমূলক নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে এবং ফলস্বরূপ অননুমোদিত নির্মাণ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ভেঙে ফেলতে হবে।

২৫। ফলস্বরূপ, আদালতের নীচের বিভাগীয় বেঞ্চের রায় এবং ২০২২ সালের এমএটি-তে কলিকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির (সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়ি) আদেশ এবং ২০২২ সালের ১১,১২ ও ১৪ই জুলাইয়ের আদেশ বাতিল করা হল।
আবেদনকারীর চিকিৎসা অনুশীলনের লাইসেন্স পুনরুজ্জীবিত করা হল।

২৬। সেই অনুযায়ী আপিল অনুমোদিত। মূলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল। কোনো খরচ নেই।

..... জে।
(বি আর গাভাই)

..... জে।
(সঞ্জয় করোল)

তারিখ ২৮ জুলাই, ২০২৩;
স্থানঃ নতুন দিল্লি।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.